

1500210-40.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonia Brasilina de Paula Farah

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2020912/2021 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 15835212 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 535/21/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2020912 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

2ª Vara Criminal

Avenida Nove de Julho, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500210-40.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500210-40.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2020912/2021 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 15835212 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 535/21/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2020912 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MICHAEL PEREIRA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Brasilina de Paula Farah

Vistos.

MICHAEL PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo o artigo 33, com causa de aumento do artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, com a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e local (campo esportivo, próximo à escola) descritas na denúncia, durante a pandemia causada pela covid-19, trazia consigo, transportava e guardava, para fins de tráfico, 4,88g de cocaína, dividido em 09 invólucros plásticos, e 203,4g de

maconha, individualizada em 31 invólucros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar

O réu foi notificado (fls. 209/210) e apresentou defesa prévia (fls. 215/217).

A denúncia foi recebida (fls. 223/224) e o réu foi pessoalmente citado (fls. 240/241).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 242/243 – audiência virtual). Na fase de debates, o Ministério Público requer a procedência da ação, porque provadas a materialidade e autoria do delito (audiência virtual). A Defesa pugna preliminarmente pela nulidade da revista pessoal e consequente absolvição do réu, subsidiariamente pela aplicação do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, afastamento da qualificadora e fixação de regime aberto para cumprimento de pena (audiência virtual).

É o breve relato.

DECIDO.

Rejeito a preliminar arguida pela Defesa. Os guardas municipais detêm poder para revistar suspeitos, notadamente para garantir a segurança da sociedade, ainda mais se a pessoa tenta se evadir de local conhecido pela prática do tráfico de drogas. Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “considera-se lícita a revista pessoal executada por guardas municipais, com a existência da necessária justa causa para efetivação da medida invasiva, nos termos do § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal” (ArRg no HC n. 597.923/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

No mérito, o pedido é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 04 e 8/11), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudo de constatação (fls. 19/22), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 114/116), bem como pela prova oral amealhada.

A autoria é certa.

A testemunha Gabriel declarou que realizava patrulhamento preventivo em local conhecido pela traficância de drogas, visualizou o réu sair em largas passadas ao notar a presença da equipe e, realizada sua abordagem e revista, logrou encontrar dinheiro, além de entorpecentes, no interior da mochila portada pelo denunciado. Afirmou que não conhecia o acusado, bem como que não se recordava do horário que foi realizada a abordagem, nem da versão ofertada pelo traficante (audiência virtual).

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Thiago. O policial acrescentou que, em relação ao dinheiro apreendido, o réu alegou que era proveniente de seu trabalho, contudo salientou que se tratava de notas miúdas e que a abordagem foi no período noturno (audiência virtual).

MICHAEL preferiu permanecer em silêncio, todavia, informou que o dinheiro apreendido era proveniente do seu trabalho como vendedor ambulante na companhia de trem (audiência virtual).

As provas são cabais e irrefutáveis em desfavor do denunciado.

O auto de exibição e apreensão e o laudo de exame químico-toxicológico comprovam que foram apreendidas na posse do réu 4,88g de cocaína, dividido em 09 invólucros plásticos, e 203,4g de maconha, individualizada em 31 invólucros além da quantia de R\$ 164,00 (cento e sessenta e quatro reais) e uma mochila (fls. 16/17 e 114/116). Consta dos autos que os guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina e ao abordarem o denunciado e procederem à revista pessoal, encontraram entorpecentes e dinheiro em sua mochila.

MICHAEL, perante a autoridade policial, admitiu que estava na posse de maconha e cocaína, no entanto, negou a prática da traficância. Em relação ao dinheiro apreendido, alegou que era fruto de um “bico”, vez que trabalhava com manutenção (fl. 14).

Dada a oportunidade para que o denunciado se manifestasse em Juízo, para apresentar sua versão sobre os fatos, este permaneceu em silêncio, sendo descabível qualquer alegação de que foi sentenciado sem a possibilidade do exercício de sua autodefesa. Pelos depoimentos seguros das testemunhas, bem como pelo dinheiro e entorpecentes

apreendidos, restou sobejamente demonstrado que MICHAEL foi abordado na posse de substâncias ilícitas, inclusive, com a quantia de R\$ 164,00 em notas miúdas, a indicar que eram provenientes da venda de drogas.

Para corroborar, os guardas municipais confirmaram que o local dos fatos é conhecido pela traficância de entorpecentes, ademais o réu ao notar a presença das testemunhas tentou se evadir.

Anoto que não há qualquer dado que infirme as palavras dos guardas municipais que agiram de forma correta, conforme pode ser verificado nos procedimentos realizados na fase de inquérito. Ademais, os relatos dos responsáveis pela segurança são coerentes e não há notícias de que tenham motivos para incriminá-lo gratuitamente. A jurisprudência já se manifestou sobre o tema: TJSP: "PROVA - Testemunha - Policiais - Inexistência nos autos de um único indício de que mentiram ou fraudaram a diligência com o intuito deliberado de prejudicar o acusado - Reconhecimento de presunção de idoneidade, competindo à defesa a prova, ainda que indiciária, do abuso ou vício na conduta dos agentes da lei - Hipótese de que não foi produzida - Recurso parcialmente provido..." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739. Todavia, em um ponto concordo com a tese defensiva, no que tange o afastamento da qualificadora do artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/06. Isto porque, ficou comprovado nos autos, conforme boletim de ocorrência e termos de declaração (fls. 5 e 12/13), que o delito ocorreu na madrugada, às 04h45, período em que a instituição de ensino está fechada. No mais, não há prova de que ocorria algum evento neste horário no campo esportivo, sequer as testemunhas narraram se no local havia outras pessoas.

Deste modo, não é possível concluir que MICHAEL disseminou sua atividade criminosa em região com maior aglomeração de pessoas, assim não há a incidência da majorante, já que ausente a ratio legis do dispositivo supra.

Para corroborar, "Correto também o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas, pois não basta para caracterizá-la simples alegação de que os fatos ocorreram em local próximo a estabelecimento de ensino ou de recreação. A acusação não logrou provar que a escola estivesse aberta; que por ali transitassem estudantes ou usuários de equipamento esportivo. E custa crer que isso ocorresse, porque a prisão ocorreu durante a madrugada, horário em que não havia atividade nos locais". (APR 0005877-76.2012.8.26.0481 SP, 2ª Câmara de Direito Criminal, Relator Francisco Orlando, Julgamento 11/11/2013, Publicação 14/11/2013).

O caso concreto autoriza o reconhecimento da circunstância agravante da calamidade pública (artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal), enfrentada pelo país, em decorrência da infecção em massa pela COVID-19.

Assim, pelas circunstâncias do flagrante delito, quantidade de droga encontrada com o réu, forma como foi embalada (apta à venda), a certeza é absoluta da destinação do entorpecente ao tráfico.

Passo a dosar a pena.

O cálculo da pena há de ser feito segundo o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal.

A princípio, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, reconheço a circunstância agravante do crime cometido em estado de calamidade pública, período em que comprovadamente as pessoas se encontram em total fragilidade, vulnerabilidade, e até mesmo incapacidade geradas em virtude da pandemia do Covid-19, acresço à reprimenda a fração de 1/6, a qual passará a ser de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O acusado faz jus à benesse prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, de modo que reduzo a pena em 1/6 e fixo-a, em definitivo, em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias multa. Ressalto que a diminuição se deu no mínimo, pois ficou demonstrado que se trata de acusado que comercializava 40 (quarenta) invólucros de entorpecentes, dentre eles cocaína, entorpecente que possui alto poder de dependência física e

psíquica, sendo extremamente nocivo à saúde. Ademais, foi apreendido em seu poder a quantia de R\$ 164,00, em notas miúdas, o que demonstra ser dinheiro proveniente do tráfico de drogas, logo, já havia vendido grande quantidade de substâncias ilícitas.

Não há outras circunstâncias a serem consideradas, assim, torno a pena definitiva neste patamar.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move em face do réu e CONDENO MICHAEL PEREIRA DOS SANTOS à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, o dia, por ter praticado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 com a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Necessária a manutenção da custódia preventiva do réu, pois está envolvido com comércio ilícito de drogas. Ademais, é cediço que o tráfico ilícito de entorpecentes vem sendo cada vez mais repugnado pela sociedade, a qual está atemorizada com a avassaladora onda de violência que assola o país e que tem nas drogas sua mola propulsora. Não bastasse, tal crime é equiparado aos hediondos, sendo, a princípio, insuscetível de liberdade provisória, conforme preconiza o artigo 44, caput, da Lei 11.343/06. Assim, em face da gravidade do delito, que abala sobremaneira o conceito de ordem pública, faz-se necessária a permanência da prisão do acusado e a não substituição da pena carcerária por restritivas de direitos.

Sendo assim, pelos motivos acima expostos, o regime será o inicialmente fechado.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Transitada em julgado, defiro a incineração da droga apreendida, nos termos requeridos pelo Ministério Público à fl. 85, salientando-se a necessidade de envio ao Juízo do auto de incineração.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em poder do acusado (fl. 16) em favor da União, mais especificamente, em benefício da FUNAD, acrescido de juros e correção monetária, conforme preceitua o art. 63, da Lei de Drogas. Anoto que o referido valor foi encontrado na posse do acusado no momento da abordagem, a concluir que é produto do tráfico de entorpecentes. Requisite a juntada do comprovante de depósito judicial e, após, expeça-se ofício ao Banco do Brasil.

Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas processuais, uma vez que foi defendido por advogada dativa, o que demonstra não possuir condições de suportá-las.

P.I.C.

Poá, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA